

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6064/2540

นาง อา รี ชาญวาทิก
นาย เป รม ทอง วงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 193, มาตรา 208, มาตรา 225

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีโจทก์ไม่มีมูล ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ว่า แม้จำเลยจะมีได้เป็นลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข 1 แต่หนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ กฎหมายมิได้บัญญัติว่าผู้ออกเช็คจะต้องเป็นลูกหนี้ เมื่อจำเลยยอมออกเช็คเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวรวมทั้งหนี้ของจำเลย จึงเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายเป็นการอุทธรณ์ว่าเช็คที่ออกในลักษณะดังกล่าวผู้ออกเช็คมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 หรือไม่ ซึ่งในการวินิจฉัยปัญหาอุทธรณ์ของโจทก์นี้ จะต้องนำมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมาปรับบทว่า เช็คที่ออกในลักษณะดังกล่าวเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้หรือไม่เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายไม่ต้องห้ามอุทธรณ์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่าอุทธรณ์ของโจทก์เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายไม่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือไม่ คดีนี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.1 ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวอำมรหรืออมร ผู้กู้ยืมเงินจากโจทก์จริงคือนางสาวอำมรหรืออมร จำเลยมิได้เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.1 ส่วนการที่จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ 30,000 บาท นั้น ไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อจำเลยจึงเป็นหนี้ที่ไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย การที่จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทให้โจทก์จึงมิใช่เป็นการส่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย คดีโจทก์ไม่มีมูลยกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ว่า แม้จำเลยจะมีได้เป็นลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.1 แต่หนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ กฎหมายมิได้บัญญัติว่าผู้ออกเช็คจะต้องเป็นลูกหนี้ เมื่อจำเลยยอมออกเช็คเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวรวมทั้งหนี้ของจำเลย จึงเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย ศาลฎีกาเห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการอุทธรณ์ว่า เช็คที่ออกในลักษณะดังกล่าวผู้ออกเช็คมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 หรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหาอุทธรณ์ของโจทก์นี้จะต้องนำ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมาปรับบทว่าเช็คที่ออกในลักษณะดังกล่าวเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้หรือไม่ จึงเป็นการอุทธรณ์ใน

ปัญหาข้อกฎหมายไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์
ของโจทก์ไม่ชอบ

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้พิพากษาคัด 3พิจารณาพิพากษา
ใหม่ตามรูปคดี

(อำนวยการ เต็มพันธ์-อร่าม หุตางกูร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>